



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 25/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בעניין:

1. פורמן משה ת.ז. 0320107
 2. מלכה דוד ת.ז. 06728012
 3. פרידמן נירה ת.ז. 03223379
 4. פרידמן שלמה ת.ז. 0319264
- ארבעתם ע"י עו"ד מיטל פורמן
מרח' הרצל 54, נתניה
טל: 09-8627693, טלפקס: 09-8338295

ה ת ו ב ע י ם

נ ג ד

ג'רבי שמואל ת.ז. 55597579
מרח' הברקת 10 נתניה
ע"י ב"כ עו"ד דוד קאופמן
מרחוב שמואל הנציב 24 נתניה
טל': 09-8332984, פקס: 09-8613706

ה נ ת ב ע

פ ס ק ד י ן

1. התובעים הינם בעלי יחידה המזוהה כחלקת משנה 1 בגוש 8266 חלקה 70, בבית המשותף שברחוב הברקת 10, נתניה (להלן: "הבית"). בהתאם לנסח הרישום, לחלקת המשנה 1 צמוד גג המסומן בתשריט הבית המשותף באות ט' בשטח של 125.44 מ"ר המהווה בהתאם לתשריט האמור גג הבית (להלן: "הגג").
2. התובעים 1, 2 ו- 4 הינם בעלי 2 יחידות נוספות בבית המשותף, חלקות משנה 2 ו- 3 כשלכל אחת מהן צמוד גג המסומן בתשריט הבית המשותף באות ז' ו- ח' בשטח של 28.38 מ"ר כ"א, ומשמשים כגגות לחניות המוצמדות לחלקות המשנה האמורות.
3. הנתבע הינו בעל יחידה המזוהה כחלקת משנה 17 והבעלים של מחצית מזכויות הבעלות בחלקת משנה 19, הממוקמות בקומה הרביעית שבבית המשותף.
4. לטענת התובעים, הנתבע עושה שימוש ייחודי בגג הבית, שימוש זה מתבטא בהצבת ציוד תעשייתי בגג, המשמש את מלטשת היהלומים המופעלת ביחידות שבבעלותו, הנמצאות בסמוך לגג, וזאת מבלי שקיבל את הסכמת התובעים לכך. הנתבע גם התקין ע"פ הנתען סורג מסביב לכניסה לגג ונעלו עם מפתח המצוי ברשותו הבלעדית, באופן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 25/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

המונע גישתם של התובעים לגג. פניות חוזרות ונשנות לנתבע לרבות הגשת תלונות במשטרה לסלק ידו מהגג לא הועילו.

משכך, מתבקש במסגרת התביעה להורות לנתבע לסלק ידו מן הגג אגב חיובו בהוצאות ההליך בצירוף שכר טרחת עו"ד כחוק.

5. הנתבע הגיש כתב הגנתו, ובו טען בתמצית, כי לפני כ – 6 שנים ביקש להתקין על הגג מפוח על מנת לשמור על בריאות הפועלים העובדים במלטשת היהלומים שבבעלותו. לצורך כך, פנה לתובעים 1 ו - 2 לקבל הסכמתם, וזו ניתנה לו. לימים, ביקש התובע 1 מהנתבע לפנות ציודו מהגג, ובעקבות בקשתו זו הזמין הנתבע בעל מקצוע על מנת שיעביר הציוד האמור ל"גגון שמעל המעלית". הנתבע הזמין אף את התובע 1 במועד בו הוזמן בעל המקצוע על מנת לוודא שהפינוי נעשה לשביעות רצונו, ואולם באותו מעמד, כך לטענת הנתבע, חזר בו התובע 1 והתיר לנתבע להשאיר את ציודו על גג הבית.

עוד לטענת הנתבע, לתובעים אין כל אפשרות מעשית לעשות שימוש כלשהו בגג הבית, הגג אינו נחוץ להם, והשימוש אותו עושה הנתבע בגג אינו גורע מזכותם של התובעים לעשות שימוש בגג. מנגד קבלת התביעה תגרום לנתבע נזק ואי נוחות. כן הכחיש הנתבע כי סירב לתת למי מהתובעים מפתח לכניסה לגג, וכי מנע מהם כניסה לגג.

עוד לטענת הנתבע, שיפץ את הכניסה לגג על ידי התקנת ציפוי לסורג הרשת וכן שיפץ את קירות חדר המדרגות שבקומה העליונה של הבית.

בנוסף, נטענו על ידי הנתבע טענות נוספות לפיהן התובעים אינם משלמים חלקם בעבור הוצאות הבית המשותף, וכי התובע 1 עושה שימוש בשביל הכניסה המרוצף של שלא בהתאם ליעודו.

דיון והכרעה

6. סעיף 55 (ג) לחוק המקרקעין התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כדלקמן:

"(ג) בעלי דירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן: "התקנון"), שחלק מסוים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ובלבד



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 25/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומתיקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף; ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד" (הדגשה שלי א.ש.).

7. בהתאם להוראת סעיף 55 (ג) לחוק המקרקעין, משבוצעה הצמדה הופך החלק המוצמד להיות חלק בלתי נפרד מהדירה אליה הוצמד. ראה לעניין זה א. איזנשטיין, "יסודות והלכות בדיני מקרקעין", חלק שלישי (בתים משותפים), בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט, עמ' 113:

"הצמדה" הינה הוצאת חלק מסוים מהרכוש המשותף ושייכו (הצמדתו – בלשון החוק) לדירה פלונית. ההצמדה חייבת להיות קשורה לדירה ואין היא יכולה לעמוד בפני עצמה. משבוצעה ההצמדה, חדל החלק שהוצמד להיכלל ברכוש המשותף ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד".

8. אין חולק כי הגג הוצמד לחלקת משנה 1 שהינה בבעלות התובעים. השאלה שעומדת להכרעתי הינה האם הנתבע קיבל מאת התובעים רשות לעשות שימוש בגג שבבעלותם, ואם כן, האם רשאים התובעים לחזור בהם מהסכמתם זו.

9. מעדותו של הנתבע עלה כי בשנת 2004 התקין מפוחים על הגג בלא שקיבל הסכמת התובעים לכך וכי במועד התקנתם עלה התובע 1 לגג על מנת לבחון את הנעשה או אז החל ביניהם ויכוח אשר בסופו התיר התובע 1 לנתבע להניח המפוחים. ראה עדותו של הנתבע מיום 26.1.11, עמ' 5 שורות 31-30, עמ' 6 שורות 10-8:

"ש. מתי התקנת את המתקנים על הגג. ת. בשנת 2004 ש. כאשר התקנת מה קרה אז ת. עלה אדון משה והיה ויכוח והבטחתי לו שכאשר הוא יצטרך לבנות על הגג אני אעביר את זה. הוא נתן לי את האישור. והיה ויכוחים לפי זה. יש לי שם 30 עובדים והייתי צריך לעשות זה ועשיתי את זה אז שמתי את המפוחים ולא שאלתי אותו, זה מפוחים בשביל עבודה שלי. אחר כך הוא הסכים שהמפוחים יישארו".

תימוכין לכך מצאתי גם בעדותו של התובע 2, ראה פרוטוקול מיום 26.1.11, עמ' 2, שורות 1-5:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 25/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

"אני עובד במוסד למטה, משה רץ למעלה, ראה שעובדים על הגג, היה ויכוח כלשהו, בן שלו בא אלי למטה ואמר שאבא למעלה מתווכח, ואני לא רוצה שיקרה לו משהו. עליתי למעלה והם היו עובדים על הגג, והיה ויכוח בין משה לבין ג'רבי. והם הגיעו להסכמה בעל פה שכאשר משה ירצה את הגג הם יפנו אותו. זה היה לפני כ – 5-6 שנים. זה מה שאני זוכר שהם הגיעו להסכמה ונרגעו הרוחות".

התובע 1 מנגד הכחיש בעדותו כי נתן רשות לנתבע להתקין מתקנים על הגג. ראה עדותו בפרוטוקול דיון מיום 26.1.11 עמ' 3, שורה 22: **"אף פעם לא הסכמתי שהנתבע ישתמש בגג".**

התובע 1 צירף לתביעתו מסמכים, אשר לא נסתרו על ידי הנתבע, מהם עולה כי התובע 1 פנה בשנת 2006 במכתב לעורך דינו של הנתבע, ובו ביקש כי הנתבע יסלק ידו מן המקרקעין. עוד עולה מהמסמכים האמורים כי בשנת 2006 הגיש התובע 1 תלונה במשטרת ישראל כנגד הנתבע בגין הסגת גבול, וזו נסגרה מאחר והוחלט כי "נסיבות העניין אינן מצדיקות את המשך החקירה". התובע 1 לא אמר נואש ופנה במכתב מיום 18.9.06 ליועץ המשפטי לממשלה על מנת שיורה על המשך החקירה כנגד הנתבע, ומשלא התקבלה כל תגובה פנה שוב במכתב נוסף מיום 5.12.07. לא הוגשו מסמכים נוספים המבהירים מה עלה בגורל פנייתו של התובע 1.

מעדותו של מר עופר עובד שהעיד מטעם הנתבע עולה כי כחצי שנה לפני טרם מועד העדות, הוזמן על ידי הנתבע לפרק את מתקניו של על הגג, וכי במועד האמור נכח אף התובע 1. עוד עולה מעדותו של מר עובד כי באותו המועד היה עד לשיחה שהתקיימה בין התובע 1 והנתבע אשר בסופה סוכם בין השניים כי הנתבע ישאיר מתקניו על הגג, ולא יעתיקם. עדותו זו לא נסתרה. ראה פרוטוקול דיון מיום 26.1.11, עמ' 7, שורות 16-21:

"אני בעל המקצוע שהרכבתי את המפוחים על הגג, אני מתחזק את הציוד של המפעל, התקשרו אלי שמואל ג'רבי ואחיו לגבי הזזת המפוחים הייתי שלוש פגישות, פעם אחת עם אשר פעם אחת עם המסגר ופעם אחת עם משה התובע. בפגישה אחרונה שהיינו על הגג שמר משה היה נוכח רציתי להראות לו מה עושים ואז הם דיברו ביניהם והגיעו למסקנה שהמפוחים יישארו, זה היה לפני כחצי שנה".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 25/10

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

מהעדויות והראיות שהובאו בפני, כמפורט לעיל, השתכנעתי כי התובע 1 נתן לנתבע רשות להתקין מפוחים על הגג בשנת 2004 וכי בשנים שבין 2006-2007, לאחר שחזר בו מהסכמתו זו, נקט במהלכים, שלא צלחו, שיביאו לסילוקו של הנתבע מן הגג. בסופו של יום וכחצי שנה לפני המועד בו הוגשה התביעה, 17.2.10, התיר לנתבע פעם נוספת להשאיר מתקניו על הגג.

התובע 2 הודה בעדותו כי התיר אף הוא לנתבע לעשות שימוש בגג. ראה עדותו של התובע 2 בפרוטוקול הדיון מיום 26.1.11, עמ' 2, שורות 20-21:

"אני הסכמתי למה שמשה פורמן (התובע 1 א.ש.) הסכים, שמתי שהוא יצטרך את הגג הם יפנו".

באשר לשאר התובעים הרי שלגביהם לא נטען וממילא לא הוכח כי ניתנה הסכמתם לשימוש אותו עושה הנתבע בגג.

כמפורט לעיל, התובעים הינם בעלים במשותף של חלקת המשנה 1 לרבות הגג הצמוד לה. ברי כי לא די בהסכמת חלק מהשותפים לשימוש שיעשה ביחידה המשותפת לכולם ונדרשת לשם כך הסכמת כל הבעלים, וזו לא הוכחה בפני.

אף לו היה עולה בידי הנתבע להוכיח כי ניתנה הסכמת כל הבעלים לשימוש שהינו עושה בגג, הרי שרשאים היו אלה, בנסיבות העניין, לבטל הרישיון שניתן על ידם לנתבע, ואבהיר, בע"א 7139/99, יובל אלוני נ' אליעזר ארד, פ"ד נח (4), 27 נקבע:

"הרישיון במקרקעין מסובב על תורת ההשתק (Estoppel) שפותחה בדיני יושר האנגליים. השתק נועד למנוע תוצאות בלתי צודקות, המתחייבות לכאורה מן הדין, על ידי השתקת המתנגדים מלטעון בבית המשפט טענות משפטיות או עובדתיות שהן נכונות כשלעצמן. השתק כמו זה שבעניינו מונע מבעל זכות במקרקעין לחזור בו מן ההרשאה שנתן לאחר לשימוש במקרקעין, אם המורשה הסתמך על ההרשאה בתום לב ובאופן סביר ושינה עקב כך את מצבו לרעה, על ידי השקעות שהשקיע במקרקעין מתוך צפייה שיצרה אצלו ההרשאה להמשך קיומה של הרשות להשתמש בהם, כל עוד הוא רוצה בכך". ראה גם ע"א 2863/90, אריה בצר נ' צילביץ נחמה, פ"ד מו(5),

184.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 25/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

בע"א 618/05, גדליהו דיאמנשטיין נ' מדינת ישראל, (פורסם בתקדין) נקבע כי:

"הפסיקה הבחינה בין רישיון שניתן בתמורה לבין רישיון שלא ניתן בתמורה, כאשר נקבע כי כאשר לא ניתנה תמורה מדובר ברישיון אשר ניתן לביטול בעל עת (ע"א 32/77, טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא (3) 210, 214; ע"א 602/84, ריבוא נ' גל, פ"ד לט (3) 693, 698; ע"א 126/83, אלעלמי נ' אל חטיב, פ"ד מ (1), 397, 409).

לפי התשתית העובדתית המונחת בפני, ולאור העובדה כי הנתבע לא משלם כל תמורה בגין השימוש אותו הינו עושה בגג (ראה עדותו של מר עופר עובד, מטעם הנתבע, מיום 26.1.11, עמ' 7, שורות 24-26), ולאור העובדה כי לא הוכח בפני כי הנתבע השקיע השקעות כלשהן בגג שיצרו אצלו צפייה להמשך קיום הרשות להשתמש בגג, הגעתי למסקנה כי גם אם לו היה מוכח כי גם התובעים נתנו הסכמתם לשימוש אותו עושה הנתבע בגג, הרי שרשאים היו לבטלה.

10. בסיכומיו, טען הנתבע כי משלא הוגש תשריט הבית המשותף, הרי שלא הוכח מהו הגג נשוא המחלוקת. אין בידי לקבל טענה זו. הנתבע הודה כי התקין ציודו על גג הבית הצמוד לחלקת משנה 1 (ראה סעיפים א 1 ו א – 2) לכתב ההגנה). משכך, ברי מהו הגג נשוא המחלוקת.

11. טענה נוספת שהועלתה על ידי הנתבע בסיכומיו הינה כי כתב התביעה הוגש מבלי שצורפו "כל הנתבעים שזכויותיהם עלולות להיפגע מכל החלטה שתינתן" ומשכך יש לדחות התביעה ולחילופין להורות על תיקון כתב התביעה. טענה זו נטענה בעלמא, והועלתה לראשונה בשלב הסיכומים. לא ברור על אילו נתבעים נוספים המדובר, מכל מקום ומאחר שההכרעות במסגרת פסק דין זה מחייבות אך ורק את הצדדים להם, אינני מוצאת להיזקק לה.

12. הנתבע ביקש בסיכומיו, לסמוך ידיו על הטענה כי עקרון תום הלב קובע כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר. כתימוכין לטענתו זו מפנה הנתבע לע"א 25/86, אברהם דר ואח' נ' דר. אלי גדרון ואח', פ"ד מג' (1), 75; לפסק הדין שניתן על ידי כב' המפקחת עדה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 25/10

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

פרנקל בתיק 219/04 אשר צורף לסיכומי הנתבע ולרע"א 6339/97, משה רוקר נ' משה סולומון ואח', פ"ד נה (1) 199.

אין המקרים נשוא פסק הדין הנ"ל דומים למקרה שלפנינו. לא מצאתי כי, במקרה דנן, אי מתן הסכמה לעשות שימוש בחלק המוצמד לדירה מהווה פגיעה בעיקרון תום הלב.

13. לא הוכח בפני כי התובעים אינם יכולים לעשות שימוש בגג, כנטען על ידי הנתבע, וגם אם הדבר היה מוכח הרי שאין בכך כדי להכשיר את השימוש אותו עושה הנתבע בגג, בלא שקיבל תחילה את הסכמת בעלי הגג.

14. באשר לטענות הנתבע לפיהן התובעים אינם משלמים חלקם בעבור הוצאות הבית המשותף, וכי התובע 1 עושה שימוש בשביל הכניסה המרוצף של הבית שלא בהתאם לייעודו – אלו הגם שלא הוכחו, אינן מהוות טענת הגנה בפני התביעה, שכן עסקינן בחיובים נפרדים ראה. ע"א (ת"א) 204/79, וייזר ואח' נגד נציגות הבית המשותף מרחוב חן 14 פתח - תקווה, פסקים תשמ"ד (א) 503 : "אין זיקה בין החובות, במובן זה, שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא לשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה.

15. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבע לסלק ידו מן המקרקעין לרבות כל המתקנים שהותקנו על ידו. כן אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעים, יחד ולחוד, את הוצאות האגרה ששולמה בתיק בסך של 624 ₪, וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 1,500 ש"ח. הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 17.2.10, ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, י' באב תשע"א, 10 באוגוסט 2011.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין,
נתני